

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/6107

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – תשלום ריבית על ערבות בנקאית), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 2ה 1. בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992¹, אחרי סעיף 2ד יבוא :

"ערבות בנקאית 2ה. ערבות בנקאית בסכום הגבוה מ-5,000 שקלים חדשים המופקדת כדרישה להשתתפות במכרז במכרז ציבורי ומוחזקת על ידי גוף ציבורי, תושב למציע תוך 60 ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, למעט אם קיימת החלטה מפורשת ומנומקת של ועדת המכרזים לדחיית המועד להשבתה (להלן – המועד החדש); לא הושבה הערבות הבנקאית למציע תוך 60 ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז או מהמועד החדש כאמור בסעיף זה, יתווספו לסכום הערבות ריבית שקלית ודמי פיגורים ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961², בשינויים המחויבים."

דברי הסבר

חוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992 (להלן – החוק), מסדיר את הליכי המכרזים בגופים ציבוריים בישראל, ובמסגרתו נקבעים תנאים שונים שנועדו להבטיח תחרות הוגנת ושוויון בין מציעים. כחלק מדרישות המכרז, משתתפים רבים מחויבים להפקיד ערבות בנקאית, המשמשת בטוחה לכך שיעמדו בתנאי המכרז. עם זאת, במצב המשפטי הקיים, אין מגבלה או סנקציה על משך הזמן שבו גוף ציבורי רשאי להחזיק בערבות זו, גם אם המכרז מתארך מעבר לצפוי. החזקת הערבות לאורך זמן פוגעת ביכולת המציעים לנהל את כספם בצורה יעילה, שכן ערבות

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

² ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

בנקאית מצמצמת את מסגרת האשראי של המציע ודורשת התחייבות כלכלית מול הבנק. במקרים מסוימים, ערבות מוחזקת למשך חודשים רבים ללא הצדקה, מה שגורם לעיכוב בלתי סביר ולפגיעה בזכויות המציעים שאינם זוכים במכרז.

מטרת הצעת החוק היא ליצור מנגנון המגן על משתתפי המכרזים מפני ניצול לרעה של זכות הגוף הציבורי להחזיק בערבויות בנקאיות. בהתאם לתיקון המוצע, יתווסף סעיף חדש לחוק שיחייב גופים ציבוריים לשלם ריבית על סכום הערבות הבנקאית. הגוף הציבורי יחויב בתשלום ריבית כאמור אם הערבות הבנקאית לא הושבה למציע 60 ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, אלא אם ניתנה הארכה על ידי ועדת המכרזים בנסיבות מיוחדות. לפי התיקון המוצע, על סכום הערבות תיווסף ריבית שקלית ודמי פיגורים ויחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.

הצעת החוק מאזנת בין הצורך לשמור על יציבות ותיקנות הליכי המכרזים, לבין זכותם של משתתפי המכרזים לנהל את כספם בצורה חופשית וללא פגיעה בלתי מוצדקת. מנגנון הריבית המוצע בתיקון נועד לתמרץ את הגופים הציבוריים לקדם הכרעה מהירה בתוצאות המכרז ולהשיב את הערבויות במועד.

הצעת החוק מבוססת על העיקרון כי זכותו של הגוף הציבורי להחזיק בערבות צריכה להיות מידתית, ותכליתה אינה לפגוע באפשרותם של משתתפי המכרזים לפעול בשוק באופן חופשי. ההסדר המוצע אינו יוצר נטל כלכלי משמעותי על הגופים הציבוריים, שכן החזרת הערבויות במועד תחסוך עלויות ותמנע צורך בהוצאות נוספות בגין סנקציות.

תיקון זה מצטרף למגמה הכללית של עיגון שקיפות, יעילות והגינות בהליכי המכרזים הציבוריים, וזאת תוך שמירה על שוויון הזדמנויות והגנה על משתתפים קטנים ובינוניים, אשר עשויים להיפגע במיוחד מעיכובים ארוכים בהשבת ערבויות.

אם יאושר, התיקון יטיב את ניהול המכרזים הציבוריים ויחזק את אמון הציבור במערכות השלטון.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בתמוז התשפ"ה (21.07.2025)